

๑ ๖ มี.ค. ๒๕๖๖

(ต. ๒๑)

○ คำสั่ง



คำร้องที่

๗๒๖/๒๕๖๕

คำสั่งที่

๒๒๒/๒๕๖๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ระหว่าง { การประปานครหลวง

ผู้ฟ้องคดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซฮอต อินเตอร์ไปป์ ที่ ๑
นายชาญชัย ชัยเด่นพงษ์ ที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๘๐/๒๕๖๔ หมายเลขแดง
ที่ ๗๖๑/๒๕๖๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุง
ถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ และซ่อมผิวจราจร รูปแบบ Open End พื้นที่สำนักงาน
ประปาสาขาพญาไท ตามสัญญาเลขที่ สสญ.(ปว) ๐๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
ในวงเงินค่างานจำนวน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งเริ่มงาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ
ตามที่คุณฟ้องคดีกำหนดในแต่ละเดือน ดังนี้ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐๐ เครื่อง
เดือนเมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐๐ เครื่อง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๐๐๐ เครื่อง
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๐๐๐ เครื่อง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๐๐๐ เครื่อง
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๐๐๐ เครื่อง และเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๓๕๑ เครื่อง รวม
ทั้งหมดจำนวน ๕,๓๕๑ เครื่อง และการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ละงวด ผู้ฟ้องคดีจะหักเงิน



/จำนวน...

จำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นการประกันผลงาน ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน ๗๖,๕๐๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มงานตามสัญญา โดยกำหนดให้เริ่มงานในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะครบกำหนดทำงานแล้วเสร็จในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการเบิกมาตรวัดน้ำจากผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๐๐๗ เครื่อง เพื่อดำเนินการตามสัญญา ภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยได้ดำเนินการถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระจำนวน ๑๗๔ เครื่อง ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหักเงินค้ำประกันผลงาน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๔๖,๕๓๖.๙๐ บาท และสำหรับเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ โดยดำเนินการถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระจำนวน ๑๕๓ เครื่อง ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหักเงิน ค้ำประกันผลงาน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๓๔,๙๙๓.๓๖ บาท รวมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำได้เพียง ๓๒๗ เครื่อง ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนกำหนดการปฏิบัติงาน ตามสัญญาของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาให้ครบถ้วน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามสัญญา ประกอบกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขาดความเชี่ยวชาญในการทำงาน และไม่มีความพร้อมในการดำเนินการตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๑๘๐๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญา พร้อมขอให้ส่งคืนมาตรวัดน้ำและก้านยูเนียนที่เบิกไป และใช้สิทธิรับหลักประกัน ตามสัญญา รวมถึงสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าปรับรายวัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องรับผิดชอบค่าวัสดุอุปกรณ์มาตรวัดน้ำพร้อมก้านยูเนียนที่ได้เบิกไปแล้วซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบคืน คิดเป็นเงินจำนวน ๒๘,๐๕๖.๔๗ บาท และค่าปรับจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๑,๕๓๐ บาท นับแต่วันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาเป็นเงินจำนวน ๓๖,๗๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๗๗๖.๔๗ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๑๐๘๗๑ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ชำระค่าปรับและค่าเสียหายจาก การผิดสัญญาเป็นเงินจำนวน ๖๔,๗๗๖.๔๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบ ใช้เงินเป็นจำนวน ๖๔,๗๗๖.๔๗ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่ วันครบกำหนดชำระหนี้ (๒๙ เมษายน ๒๕๖๐) ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๔๔๓ วัน



/คิดเป็นเงิน...

คิดเป็นเงินจำนวน ๑๙,๒๐๖.๓๓ บาท และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันฟ้องจำนวน ๒๕๕ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๒,๒๖๑.๘๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๑,๔๖๘.๑๘ บาท เมื่อหักค่าปรับและค่าเสียหายจากการผิดสัญญาดังกล่าวได้ก่อกำขึ้นภายในขอบวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๑,๔๖๘.๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๑,๔๖๘.๑๘ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาลในอัตราอย่างสูงแทนผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาว่า สัญญาจ้างปรับปรุงถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระและซ่อมผิวจราจร รูปแบบ Open End พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท ตามสัญญาเลขที่ สสญ.(ปว) ๐๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามลำดับแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกแต่อย่างใด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือรวม ๒ ครั้ง ได้แก่ หนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญา มิฉะนั้น ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๑๘๐๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญา พร้อมขอให้ส่งคืนมาตรวัดน้ำและก้านยูเนียนที่เบิกไป และใช้สิทธิริบหลักประกันตามสัญญา รวมถึงสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าปรับรายวัน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่เลขที่ ๓๒๘ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แต่ปรากฏหลักฐานไปรษณีย์ตอบรับในประเทศว่าไม่สามารถนำส่งได้ กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างต่อไปอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งในวันดังกล่าวนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบข้อเท็จจริงแล้วว่า การปฏิบัติการชำระหนี้ย่อมไม่อาจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญาได้อย่างแน่แท้ ทั้งเพราะเหตุที่กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้ล่วงพ้นไปแล้ว ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดี



/ไม่สามารถ...

ไม่สามารถนำส่งหนังสือหลายฉบับที่เร่งรัดให้ปฏิบัติตามสัญญาไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ทั้งที่เป็น การส่งไปยังที่อยู่เลขที่ ๓๒๘ ถนนสีรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่อยู่ เดียวกันกับตามที่ปรากฏในเอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งต่อ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ อีกทั้งยังเป็นที่อยู่ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับผู้ฟ้องคดีด้วยเช่นกัน อันแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่าย ได้แสดงออกซึ่งเจตนาโดยชัดแจ้งว่า ไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามสัญญาพิพาทอีกต่อไป ไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา ของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ แต่โดยพฤติการณ์ย่อมมีผลทำให้สัญญาเป็นอันเลิกกันโดยปริยาย ผู้ฟ้องคดี จึงขอที่จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่าย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการประเภทไม่จำกัดความรับผิด ชดใช้ค่าปรับและค่าเสียหายภายในกำหนดเวลา ฟ้องคดี ทั้งนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยปรากฏหลักฐานตามไปรษณีย์ตอบรับในประเทศ หมายเลข RK ๖๓๕๑ ๙๓๖๓ ๔ TH ว่า มีเหตุขัดข้องไม่สามารถนำจ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก็ตาม แต่เมื่อได้ วินิจฉัยแล้วว่า โดยพฤติการณ์ทำให้สัญญาเป็นอันเลิกกันโดยปริยาย กรณีจึงหาเป็นเหตุทำให้วันที่ ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในการใช้สิทธิเรียกร้องเงินค่าปรับและค่าเสียหายจาก การปฏิบัติผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการประเภทไม่จำกัด ความรับผิดนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยยื่นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ฟ้องคดีห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้งการฟ้องคดีนี้มีใช้การฟ้องคดี ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ และมีใช้ การฟ้องคดีอันจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ไม่สามารถ ยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนด ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องของ ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจาก สารบบความ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีประเด็นดังนี้

๑. ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า สัญญาพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลิกกันโดยปริยาย เพราะเหตุว่ากำหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้ล่วงพ้นไปแล้ว ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำส่งหนังสือหลายฉบับที่เร่งรัดให้ปฏิบัติตามสัญญาไปยัง



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวยังฟังไม่ได้ว่าเป็น การเลิกสัญญาโดยปริยาย เนื่องจากการเลิกสัญญาโดยปริยายหมายถึงพฤติการณ์ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย แสดงออกว่าไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามสัญญาที่มีระหว่างกันอีกต่อไป โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการไม่ถูกต้องตามสัญญา แต่ตลอดระยะเวลาของสัญญาผู้ฟ้องคดี ได้ทวงถาม เร่งรัดและติดตามการทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างต่อเนื่องดังที่ปรากฏตามหนังสือ เร่งรัดฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และฉบับลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ มิใช่ว่าผู้ฟ้องคดี เพิกเฉยไม่ติดตามหรือแสดงออกอย่างใดว่าไม่ประสงค์ผูกพันตามสัญญาอีกต่อไป จึงถือไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์เลิกสัญญาโดยปริยาย อีกทั้งตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้กำหนดเหตุในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไว้ว่า “ข้อ ๙๓ ให้ผู้ว่าการ พิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้ว่าการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่การประปานครหลวงโดยตรง หรือเพื่อแก้ไข ข้อเสียเปรียบของการประปานครหลวงการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป และ ข้อ ๙๔ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีค่าปรับตาม สัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้ การประปานครหลวงพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง...” ดังนั้น การจะเลิกสัญญาหรือ ข้อตกลงใดๆ ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของผู้ฟ้องคดี โดยข้อบังคับดังกล่าวก็ไม่ได้ กำหนดให้มีการเลิกสัญญาโดยปริยายได้

๒. ในประเด็นคำว่า “เหตุแห่งการฟ้องคดี” นั้น เมื่อพิจารณาตามพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายของคำว่า “เหตุ” หมายถึง สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล ซึ่งเหตุแห่งการฟ้องคดีจึงหมายถึงสิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดการฟ้องคดีขึ้น และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็น ผู้เดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาและ มีสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายตามฟ้อง เหตุแห่งการฟ้องคดีตามคดีนี้จึงต้องถือเอาวันที่ การบอกเลิกสัญญามีผลบังคับ ซึ่งเป็นวันที่อาจบังคับได้ตามสิทธิเรียกร้องเป็นวันที่เริ่มต้นนับระยะเวลา การฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๒ ที่เป็นหลักกฎหมายซึ่ง นำมาใช้บังคับกับคดีสัญญาทางปกครองด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ การเลิกสัญญากระทำด้วย การแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ การแสดงเจตนาที่กระทำ ต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้ามีผลนับแต่เวลาที่มีการแสดงเจตนาขึ้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาจึงมีผลเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจากผู้ฟ้องคดี



/ในวันที่...

ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และมาตรา ๓๙๑ วรรคท้าย บัญญัติว่า การใช้สิทธิเลิกสัญญาหา กระทบกระแทงการเรียกร้องค่าเสียหายไม่ เมื่อค่าปรับเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและถือเป็น ส่วนหนึ่งของค่าเสียหายในการบอกเลิกสัญญา การบังคับสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีในการเรียกร้อง ค่าปรับและค่าเสียหาย จึงเกิดขึ้นต่อเมื่อการบอกเลิกสัญญามีผลบังคับแล้ว กล่าวคือในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ อันเป็นวันที่หนังสือบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีไปถึงสำนักงานแห่งใหญ่ที่จดทะเบียน ไว้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอาจบังคับได้ตามสิทธิเรียกร้องเป็นครั้งแรกและ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ หาใช้วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทำหนังสือบอกเลิกสัญญาตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้ไม่

๓. ในประเด็นเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา ศาลปกครองสูงสุดได้มีมติที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ วินิจฉัยว่า “...การฟ้องคดี อันสืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างที่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ทำงาน ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองจึงบอกเลิกสัญญาจ้าง และเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับ นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ การเลิกสัญญากระทำด้วยการแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนา นั้น ไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา ฉะนั้น การบอกเลิกสัญญาจึงมีผลเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้ง การบอกเลิกสัญญาแล้ว ดังนั้น กำหนดเวลาจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่การบอกเลิกสัญญามีผลดังกล่าว” ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งบอกเลิกสัญญากับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ การบอก เลิกสัญญาจึงมีผลในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่ง การฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกในคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้น วินิจฉัยให้เริ่มนับระยะเวลาในการฟ้องคดีนับแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งบอก เลิกสัญญาและมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณา จึงไม่ถูกต้อง

๔. ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกว่า ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาพิพาทนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ติดต่อทำธุรกิจและประสานงานต่างๆ กับผู้ฟ้องคดีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ (๑) ขออนอก หนังสือรับรองผลงานตามสัญญาเลขที่ ป.๑๔ - ๐๖ (๕๘) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ และผู้ฟ้องคดี ได้ออกหนังสือรับรองผลงานฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอ (๒) ขอบเบิก เงินตามสัญญา สสป.จท.๓/๒๕๕๙ (๓) ยื่นขอประกวดราคากการจัดซื้อจัดจ้างและเข้าทำสัญญาเลขที่ จล(ปรด) ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งานจ้างทำพร้อมติดตั้งหุ่นลอยกันวัชพืชหน้า



/และงานอื่นๆ...

และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพื้นที่บริเวณหน้าประตูน้ำท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาพิพาทแล้ว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะนำส่งหนังสือเร่งรัดฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และฉบับลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังคงติดต่อประสานงานกับผู้ฟ้องคดีเสมอมาโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่เคยแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาพิพาทในคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำสัญญาเลขที่ จล(ปรด) ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังคงระบุที่อยู่เลขที่ ๓๒๘ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับที่ระบุในสัญญาพิพาทนี้ ข้อเท็จจริงจึงชี้ให้เห็นว่าในระหว่างระยะเวลาตามสัญญาและภายหลังจากที่บอกเลิกสัญญาพิพาทแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ยุติการประกอบธุรกิจหรือต้องการหลบหนีไม่ติดต่อกับผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงติดต่อกับผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์เลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีก็สามารถทำได้โดยแจ้งกับผู้ฟ้องคดีโดยตรง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่เคยแสดงเจตนากับผู้ฟ้องคดีว่าจะไม่ปฏิบัติตามสัญญาต่อกันอีก พฤติการณ์ในคดีนี้จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงเจตนาชัดแจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามสัญญาพิพาทอีกต่อไป

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ศาลปกครองจะรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้... (๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง มาตรา ๕๑ บัญญัติว่า การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี และการฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ วรรคสอง บัญญัติว่า การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคำขอ ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้

เมื่อคดีนี้รับฟังข้อเท็จจริงได้เป็นยุติตามที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาไว้แล้วโดยคู่กรณีมิได้มีการโต้แย้งว่า ข้อพิพาทคดีนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุง ถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระและซ่อมผิวจราจร รูปแบบ Open End พื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ สาขาศาสนาไทย ตามสัญญาเลขที่ สสญ.(ปว) ๐๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘



/แต่ปรากฏว่า...

แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบตามข้อกำหนดของสัญญาที่ทำไว้ต่อกัน สัญญาดังกล่าวมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร่วมดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี สัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ตามพระราชบัญญัติเดียวกัน การยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า สัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุง ถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระและซ่อมผิวจราจรดังกล่าว มีข้อกำหนดของสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งเริ่มงาน ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มงานตามสัญญาในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ สัญญาพิพาทนี้จึงมีกำหนดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบงานตามสัญญาได้ ๒ งานงาน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้ส่งมอบตามสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีอีก จนกระทั่งพ้นกำหนดที่ต้องทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาไปแล้ว และปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมกับขอให้ส่งคืนมาตรวัดน้ำและกานยูเนียนที่เบิกไป และแจ้งใช้สิทธิรับหลักประกันตามสัญญา รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าปรับรายวันจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา อันเป็นข้อเท็จจริงที่ยุติว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดสัญญานับแต่นั้นเป็นต้นมา และเป็นข้อเท็จจริงที่มีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญานั้นเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญาย่อมจะต้องมีความผูกพันรับผิดชอบตามข้อกำหนดของสัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี จึงเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๑๘๐๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบตามข้อกำหนดของสัญญาที่ทำไว้ต่อกัน ย่อมแสดงว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะใช้สิทธิตามสัญญาเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบผู้ฟ้องคดีนับแต่วันดังกล่าวนั้น กรณีดังกล่าวนี้จึงถือได้ว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเพื่อแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ อันเป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าหนังสือที่แจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไปถึงผู้รับในวันใด หรือสัญญาพิพาทในคดีนี้จะมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันใด ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบตามข้อกำหนดของสัญญาได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากล่าวคือ จะต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีพ้นกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้งการฟ้องคดีนี้มีใช่เป็นการฟ้องเพื่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและมีได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นฟ้องคดีได้ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล

จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

นายสุรเดช พหลภาคย์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายกมล สกลเดชา
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไพโรจน์ มินเด็น
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวชิระ ชอบแต่ง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรยาย นาคยศ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

